

1502048-81.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO ALEXANDRE JORGE DE MELO e outro

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

RICARDO ALEXANDRE JORGE DE MELO e HUGO DE SILVA MELO, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso, por quatro vezes, no artigo 157, parágrafo 2º, inciso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502048-81.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502048-81.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO ALEXANDRE JORGE DE MELO e outro

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

RICARDO ALEXANDRE JORGE DE MELO e HUGO DE SILVA MELO, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso, por quatro vezes, no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, combinado com o artigo 180, caput, na forma do artigo 69, combinados todos com o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque teriam, no

dia 23 de janeiro de 2022, por volta das 01h53, no interior de um bar localizado na Avenida Ragueb Chohfi, nº 4.965, Bairro São Matheus, nesta cidade e Comarca de São Paulo, durante a vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do COVID-19, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraído para si ou para outrem, a quantia de R\$422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais), pertencentes a José Gomes de Sousa, bem como R\$2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais) pertencentes a Yara Cristina dos Santos Souza, Michel dos Santos Muniz e Aderivaldo da Silva Souza, consoante boletim de ocorrência de fls. 55/60 e auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 11/12. Consta também que entre os dias 29 de novembro de 2019 e 23 de janeiro de 2022, em horário e local incertos, HUGO DA SILVA MELO e RICARDO ALEXANDRE JORGE DE MELO, teriam adquirido e recebido, em proveito próprio, a pistola 838 Taurus, número KKU70518, pertencente a Fábio Santos Almeida, coisa que sabiam ser produto de crime, conforme boletim de ocorrência de fls. 64/66.

Segundo restou apurado, no dia 29 de novembro de 2019, na Rua Tuiuti, altura do número 2451, Tatuapé, nesta cidade e Comarca de São Paulo, Fábio Santos Almeida caminhava pelo local dos fatos, logo após ter descido de um coletivo, momento em que dois indivíduos desconhecidos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria, subtraído seus pertences, dentre eles a pistola marca Taurus. Posteriormente, os acusados teriam recebido tal armamento e se dirigido ao bar já mencionado com o intuito de cometer o crime de roubo.

No local, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, teriam anunciado o assalto, subtraindo R\$422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais), pertencentes a José Gomes de Sousa, proprietário do estabelecimento e R\$2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais) pertencentes à Yara Cristina dos Santos Souza, Michel dos Santos Muniz e Aderivaldo da Silva Souza, clientes que lá estavam jogando cartas.

Ocorre que, guardas civis metropolitanos alertados por Yasmin Cristine dos Santos Souza sobre a ação criminosa, para lá diligenciaram. Ato contínuo, se identificaram como agentes da lei, momento em que detiveram HUGO e RICARDO, razão pela qual foram presos em flagrante.

Após revista pessoal, localizaram a quantia em dinheiro com os acusados, bem como a pistola subtraída de Fábio.

As vítimas reconhecerem HUGO e RICARDO como autores do crime.

Já Fábio Santos Almeida, não reconheceu os acusados como autores do roubo da pistola.

Os réu foram presos em flagrante delito, tendo sido suas prisões em flagrante convertidas em prisões preventivas (fls. 108/112).

A denúncia foi oferecida às fls. 141/144, tendo sido recebida às fls. 148, mantendo-se as prisões preventivas.

Os réus foram citados (fls. 175 - RICARDO e fls. 181 - HUGO) e apresentaram resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 199), ratificado o recebimento da denúncia (fls. 201).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações das vítimas, com exceção de José Gomes de Souza (oitiva dispensada pelas partes) e os depoimentos das testemunhas, tendo sido os réus interrogados ao final.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais escritas na forma de memoriais, requerendo o órgão do Ministério Público a fls. 217/224 a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia tendo em vista a comprovação da autoria e da materialidade delitiva. Quanto à dosimetria da pena, requereu fixação de regime prisional mais gravoso (regime fechado), assim, como fixação da pena acima do mínimo legal diante dos antecedentes criminais dos acusados.

Já a Defesa manifestou-se a fls. 227/240 e requereu absolvição dos réus por falta de provas concludentes para a condenação, diante das divergências apontadas nos relatos e, principalmente, porque as vítimas não reconheceram os acusados como os autores da infração criminal e a arma foi encontrada no interior do cesto de lixo, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal dos acusados pelos delitos descritos na denúncia (receptação e roubo).

Ausentes questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito.

A materialidade dos crimes restaram comprovadas pelos boletins de ocorrência (fls. 55/60 e fls. 64/66), auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), autos de exibição/apreensão (fls. 06/07 e fls. 11/12), laudos periciais (fls. 161/165 e fls. 166/167), além da prova oral colhida em Juízo.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que o acusado está envolvido nos fatos descritos na denúncia, a despeito de suas negativas durante os interrogatórios judiciais.

Vejamos.

O réu HUGO DA SILVA MELO, na fase policial (fls. 17), exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

O réu RICARDO ALEXANDRE JORGE DE MELO, na fase policial (fls. 18), exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Ouvidos em Juízos, ambos afirmaram que registram passagem policial anterior pela prática de crime de roubo. Acerca dos fatos apresentaram versões idênticas, mencionando que já se conheciam em data anterior aos acontecimentos e, naquela ocasião, como gostavam de jogar cartas, resolveram ir até o local descrito na denúncia, por ideia do réu RICARDO. Quando lá chegaram, ingressaram no mesmo momento em que outros dois rapazes também adentravam no recinto. De imediato foi anunciado o assalto e, tiveram que se deitar no chão, porém de forma destacada das demais vítimas, que estavam mais ao fundo do bar perto da mesa de jogos. Ocorre que, com o anúncio de que a Polícia estava na porta, HUGO levantou-se e foi abri-la, não sem antes perceberem que, já tinham mexido na porta do estabelecimento comercial. Não souberam informar o paradeiro dos dois rapazes que ingressaram no estabelecimento comercial no mesmo momento que eles, acreditando que tenham saído poucos minutos antes da chegada da Polícia no local e, que eles seriam os verdadeiros assaltantes. Por fim, ressaltaram que somente foram presos em decorrência dos antecedentes criminais anteriores.

As negativas apresentadas pelos acusados, carentes em si de verossimilhança, vem isoladas nos autos, confrontadas pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

A vítima do crime de receptação, FÁBIO SANTOS ALMEIDA, narrou em sede policial (fls. 08), a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que, no dia dos fatos: na rua Tuiuti, nº 2457, disse que desceu do ônibus, quando foi abordado por dois indivíduos numa motocicleta, os quais mediante emprego de arma de fogo subtraíram a mochila que estava consigo, onde estavam sua arma de fogo pistola 838, taurus, calibre 380, numeração KKK 70518, o registro do aludido armamento e outros pertences. Disse que diante disso, registrou o boletim de ocorrência eletrônico 1492420/2019. Asseverou que não poder realizar reconhecimento pessoal dos indiciados Hugo da Silva Melo, Rg. 71563712 e Ricardo Alexandre Jorge de Melo, Rg. 46539598, tendo em vista, que não observou as características físicas dos criminosos que se utilizavam de capacetes na ocasião do delito, bem como que razão do lapso temporal existente.

Em juízo, disse que, realmente, a arma de fogo apreendida naquela ocasião, de fato, era sua e a mesma foi subtraída durante um assalto ocorrido em novembro de 2.019. Disse que, naquela ocasião estava descendo de um coletivo, quando surgiram dois elementos numa motocicleta e, anunciaram o assalto subtraindo da vítima bens pessoais e a arma de fogo que era de sua propriedade. Subtraíram bens de outras pessoas que também estavam no ponto de ônibus. Não teve condições de reconhecer os assaltantes, porque, ambos, usavam capacetes fechados.

A testemunha do crime de roubo PHILLIP DE SOUZA DA SILVA, guarda civil

metropolitano, em fase policial (fls. 39), relatou que, na data dos fatos: estava em patrulhamento na avenida Ragueb Schofi, quando foi acionado pela testemunha Yasmin Cristine dos Santos Souza, que informou trabalha no bar localizado mesma avenida no numeral 4965, e que viu dois indivíduos desconhecidos invadindo o logradouro para roubar. Disse que diante disso se deslocou até o local dos fatos e que observou que a porta do estabelecimento estava fechada, sendo que ao chamar houve demora na abertura da porta e diante da insistência do depoente que se identificou como policial os dois criminosos que a seguir soube se tratar de Hugo da Silva Melo, Rg. 71563712 e Ricardo Alexandre Jorge de Melo, Rg. 46539598, abriram as portas do comércio e se renderam. Narrou que em revista pessoal foi localizado nos bolsos do indiciados dois mil setecentos e trinta e dois mil reais em dinheiro, sendo que quatrocentos e vinte dois era referente ao dinheiro do caixa do bar e dois trezentos e dez, dos clientes que estavam no logradouro, sendo estes José Gomes de Sousa, dono do bar, Michel dos Santos Muniz, Aderivaldo Silva Souza, Yara Cristina dos Santos Souza. Disse que dentro da lixeira do bar foi localizada uma pistola 838, taurus, calibre 380 com sete munições integras. Narrou que os aparelhos celulares que dois aparelhos celulares que estavam em posse dos indiciados foram quebrados pelos próprios criminosos antes do depoente adentrar no estabelecimento em testilha. Diante disso, conduziu os indiciados a presença da Autoridade Policial.

A testemunha do crime de roubo, ROGERIO ALVES PEDROSA, também guarda civil metropolitano, em fase policial (fls. 41/42), apresentou idêntico relato ao de seu colega.

Os dois guardas ambientais ouvidos durante audiência, confirmaram que no dia dos fatos realizavam patrulhamento regular quando passaram pelo local dos fatos e, de imediato, receberam solicitação da testemunha Yasmin (que se encontrava no interior de um veículo estacionado no local) para que parassem porque dois homens tinham invadido um bar que ali existe. Desceram da viatura policial e bateram na porta, identificando-se como policiais. Houve uma demora de aproximadamente cinco minutos até que a porta fosse aberta. Ressaltaram que, como não havia condições de se identificar, de plano, quem eram os verdadeiros assaltantes, pediram a todos presentes que se deitasse no chão. A porta foi aberta pelo acusado HUGO, enquanto o comparsa dele permanecia encostado junto à parede. Nada de ilícito foi encontrado em poder dos réus, porém, a arma de fogo e sete cartuchos intactos foram jogados por eles no interior da lata de lixo, antes de abrirem a porta, assim como destruíram seus celular, por razões ainda desconhecidas dos guardas. Segundo as vítimas comentaram, os réus ficaram aguardando junto à porta do estabelecimento comercial e, quando alguém saiu eles aproveitaram para ali ingressar, renderam os presentes, revistaram todos eles na tentativa de apanhar valores em dinheiro, pois já sabiam que ali ocorriam jogos à dinheiro. Por fim, mencionaram que estes fatos foram confirmados por um vídeo gravado no local, com uma câmera junto à porta do estabelecimento comercial.

A vítima do crime de roubo, JOSÉ GOMES DE SOUSA, narrou em sede policial (fls. 34), a dinâmica dos acontecimentos, afirmando ser: proprietário do bar localizado no local dos fatos e que estavam jogando baralho, quando dois indivíduos invadiram o local e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo anunciaram o assalto, sendo que subtraíram do caixa do aludido estabelecimento quatrocentos e vinte dois, além de mais dinheiro que estava consigo e também com outro cliente jogava baralho com o depoente.

Em juízo, diante de seu não comparecimento, teve sua oitiva dispensada pelas partes.

A vítima do crime de roubo, YARA CRISTINA SANTOS SOUZA, narrou em sede policial (fls. 21), a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que, no dia dos fatos: estava com seu pai Aderivaldo no bar localizado no local dos fatos, quando chegaram dois indivíduos e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo anunciaram o assalto, sendo que subtraíram o dinheiro dos clientes estavam jogando baralho, tendo ordenado todos que estavam no interior do bar que ficassem deitados, contudo, a seguir chegou a Guarda Civil Metropolitana surpreendeu os criminosos dentro do bar os prendendo a seguir, porém antes os criminosos quebraram seus

aparelhos celulares.

Em juízo, apenas afirmou que não tinha condições de reconhecer nenhum assaltante porque todos os envolvidos usavam máscaras no dia dos fatos. Ressaltou que estava no interior do bar, quando dois homens ali entraram e anunciaram o assalto, porém chegou a Polícia e logrou êxito em prendê-los em seguida.

A vítima do crime de roubo, MICHEL DOS SANTOS MUNIZ, narrou em sede policial (fls. 24), a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que, no dia dos fatos: estava do bar localizado no local dos fatos e quando estava saindo dois indivíduos invadiram o local e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo anunciaram o assalto, sendo que subtraíram o dinheiro dos clientes estavam jogando baralho, tendo ordenado todos que estavam no interior do bar que ficassem deitados, contudo, a seguir chegou a Guarda Civil Metropolitana surpreendeu os criminosos dentro do bar os prendendo a seguir.

Em juízo, afirmou que não tinha condições de reconhecer nenhum assaltante porque usavam máscaras no dia dos acontecimentos. Estava no interior do bar, quando surgiram dois homens armados, que abordaram os presentes. Contudo, quando iam pegar o dinheiro, chegou a polícia e os prendeu em flagrante. Disse que viu a polícia chegar e prender os dois homens que estavam assaltando no local. Foi abordado quando estava saindo do bar e, teve que ficar deitado no chão. Viu um assaltante deitado e o outro em pé junto à parede.

A vítima do crime de roubo, ADERIVALDO DA SILVA SOUZA, narrou em sede policial (fls. 26), a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que, no dia dos fatos: estava do bar localizado no local dos fatos jogando baralho, quando chegaram dois indivíduos e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo anunciaram o assalto, sendo que subtraíram o dinheiro dos clientes estavam jogando baralho, tendo ordenado todos que estavam no interior do bar que ficassem deitados, contudo, a seguir chegou a Guarda Civil Metropolitana surpreendeu os criminosos dentro do bar os prendendo a seguir. Narrou que subtraíram oitocentos reais que lhe pertenciam.

Em juízo, disse que não tinha condições de reconhecer nenhum dos réus como os assaltantes porque eles estavam de máscara e boné, também não deixaram ninguém olhar para o rosto deles. Disse que, naquela ocasião quando a vítima Michel resolveu ir embora, abriu a porta do estabelecimento comercial e, nisso entraram dois homens armados. Ocorre que, sua filha chegou, estava junto à porta, pelo lado de fora e, por entender que ação daqueles dois homens era suspeita, acabou chamando a Polícia Ambiental, cuja viatura passava pelo local dos fatos. Os milicianos entraram e todos foram colocados no chão.

A testemunha do crime de roubo, YASMIN CRISTINE DOS SANTOS SOUZA, em fase policial (fls. 22), relatou ser: filha da vítima Aderivaldo Silva Souza, e que estava esperando seu genitor do lado de fora, quando viu dois indivíduos chegando de modo suspeito, tendo se escondido atrás de um veículo e a seguir adentraram no bar, motivo pelo qual desconfiou se tratar de ladrões e acionou uma viatura da guarda civil metropolitana que passava pelo local. Asseverou reconhecer sem sombra de dúvidas os indiciados Hugo da Silva Melo, Rg. 71563712 e Ricardo Alexandre Jorge de Melo, Rg. 46539598, como os indivíduos que invadiram o bar localizado no local dos fatos, inclusive Ricardo Alexandre Jorge de Melo, Rg. 46539598 era o indivíduo que estava em posse de uma arma de fogo.

Em Juízo, afirmou que foi de carro buscar seu pai no bar, junto com sua irmã Yara. Ficou no carro, enquanto Yara entrava no estabelecimento comercial para chamá-lo.

Percebeu uma movimentação estranha (os réus ficaram olhando para os carros estacionados junto à via pública) e telefonou para o 190, mas não conseguiu completar a ligação. Neste ínterim, passou uma viatura pelo local e solicitou o apoio dos policiais que ingressaram no local, vindo a prender os assaltantes.

Ressalto, por fim, que as vítimas reconheceram os acusados durante a fase policial (vide fls. 20, 24, 25 e 27). Em Juízo, as vítimas e demais testemunhas não tiveram condições de reconhecer os réus, afirmando que, no dia dos fatos, eles usavam máscara e boné, porém, todas afirmaram, sem sombra de dúvida, que a polícia chegou e prendeu quem estava praticando o assalto.

Portanto, como se vê, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas

com clareza pelos guardas ouvidos, pelas vítimas e demais testemunhas, os quais, explicitando que não conheciam até então os acusados, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que os réus não eram conhecidos anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para vítimas e testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar os réus, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade. Frise-se ademais, que a versão apresentada pelos réus em seus interrogatórios judiciais paira, de forma isolada, no conjunto probatório dos autos. Não é crível que tivessem ingressado no estabelecimento comercial de forma espontânea, posto que, todos os demais ouvidos nos informaram em seus depoimentos que a porta já estava fechada diante do horário (quase 02:00 da madrugada). Assim, a entrada deles não foi franqueada, mas sim, de fato, se aproveitaram da saída de um dos fregueses e, ali ingressaram para subtrair valores em dinheiro dos fregueses que jogavam cartas.

Outrossim, o simples fato de registrarem passagem policial anterior não é motivo hábil para que os guardas os prendessem, sendo certo que sequer os conheciam antes destes fatos.

Em relação ao crime de receptação:

O dolo na conduta dos acusados é evidente nesse caso.

A respeito da apuração do elemento subjetivo no crime de receptação, já se manifestou a jurisprudência pátria: "Em se tratando do crime de receptação, a aferição do dolo do agente é muito difícil, visto ser impossível perscrutar seu íntimo, podendo, assim, ser alcançado pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária." Juiz Souza Nery, RJTA Crim35/343. E ainda: "A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvam a infração." JUTACRIM 96/240.

No caso dos autos, temos que os réus foram encontrados na posse da arma de fogo roubada - boletim de ocorrência nº 1492420/2019 e laudo pericial às fls. 156/165. Com efeito, quando o agente é detido na posse de objeto produto de crime, cabe a ele provar sua boa-fé em relação à posse do objeto, sem que isto implique inversão do ônus da prova (CPP, art. 156), consoante entendimento sedimentado pelo c.

STJ: "Não há que se falar em indevida inversão do ônus da prova, considerando esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, tratando-se de crime de receptação, em que o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar que desconhecia a sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu" (STJ, HC366.639/SP, Min. Félix Fischer, 5ª T., j. 28.03.17, DJe 05.04.17)

Inexiste nos autos qualquer demonstração formal acerca do como os réus receberam a referida arma de fogo. Não há, portanto, como se alegar desconhecimento da origem espúria ou, ainda, hipótese de crime culposos. O dolo na conduta dos réus é evidente nesse caso.

Presentes a materialidade e a autoria delitiva, as suas condutas subsume-se in totum ao crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal.

O conjunto probatório é seguro e convincente, apesar das negativas apresentadas pelos acusados, corroborada pela narrativa da pormenorizada das vítimas e dos policiais que participaram da prisão dos acusados, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Em relação ao crime de roubo:

Configurada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, relativa ao concurso de agentes.

Isso porque a participação dos dois agentes foi bem destacada pelas vítimas, que

deu notícia de haverem ambos dado a perceber ajuste de vontades em atuação concatenada, inclusive individualizada com clareza as condutas de cada qual, verificada repartição de atos de execução a caracterizar participação equivalente e igualmente importante de ambos, incidindo a causa de aumento.

Quanto à majorante relativa ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do CP), verifica-se que restou configurada. As vítimas foram claras ao dizer que os acusados estavam armados e que um deles apontou a arma a elas, ameaçando-as durante toda a empreitada criminosa.

A arma foi apreendida e submetida a perícia, cujo laudo foi juntado às fls.

161/165, concluindo-se que: "A análise dos elementos técnicos materiais, coligidos no exame realizado, levam o perito e relator a admitir que, os objetos em tela são próprios de munição de arma de fogo, ou seja, no caso em questão, trata-se de munição – cartuchos – de arma de fogo de calibre nominal "380 AUTO". Infere-se que, quando dos ensaios experimentais de disparo com a munição apresentada, estes cartuchos funcionaram a contento em arma de calibre apropriado; constatando-se, assim, a eficácia dos mesmos quanto à potencialidade lesiva da munição. Portanto foram consumidos nos exames e deixam de acompanhar o presente laudo."

No caso em comento, é de se observar que além da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, incide também a relativa ao emprego de arma de fogo, com previsão no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em que pesem entendimentos contrários, é o caso de aplicação sucessiva das duas causas de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, visto que, no caso concreto, todas as causas de aumento foram determinantes para o êxito da empreitada criminosa, não se podendo prescindir de nenhuma delas no momento da fixação das penas.

Por fim, é certo que a consumação não foi atingida, devendo incidir a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Considerando-se o iter criminis percorrido pelo agente, a fração de diminuição será de 1/2 (metade), haja vista que os acusados ingressaram no estabelecimento comercial, anunciaram o assalto, vasculharam a área e, segundo a testemunha Michel não conseguiram apanhar os valores em dinheiro ante a pronta intervenção policial.

Segundo a jurisprudência, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Tratando-se de quatro crimes, incidirá o aumento mínimo de um sexto, previsto no artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal. Observo, porém que a testemunha Yara não será considerada vítima, vez que, ao cabo da instrução criminal, verificou-se que não participava dos jogos, ingressando no bar apenas para buscar seu pai, deixando sua irmã Yasmin no carro (pessoa que chamou a polícia).

O conjunto probatório é seguro e convincente, apesar das negativas dos acusados, corroborada pela narrativa da pormenorizada da vítima e dos policiais que participaram da prisão, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas aos acusados, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

RÉU HUGO DA SILVA MELO

Aos delitos descritos pelos artigos 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e artigo 180, caput, também do Código Penal, são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que:

a culpabilidade é elevada, incidindo aumento de 1/6 (um sexto), visto que praticou crime durante período de cumprimento de pena em regime aberto (processo 0000569-80.2016.8.26.0635) , o que evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda (neste sentido: STJ, AgRg no AgRg no Ag em REsp 1.744.002, Rel. Min.

Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.02.2021).

Quanto aos antecedentes, verifica-se da FA de fls. 80/83 e certidão de fls. 72/75, que o réu possui duas condenações transitadas para a defesa. A fim de não cometer bis in idem, apenas uma dela (processo 0029649-98.2016.8.26.0050), será utilizada para comprovar maus antecedentes. Diante dessas circunstâncias, há que se majorar a pena-base em 1/6 (um sexto). A outra será utilizada apenas na segunda fase da dosimetria, para configurar o agravante da reincidência.

Em relação a personalidade e conduta social não foram amealhados elementos hábeis a valoração.

Quanto a circunstâncias, motivos e consequências do crime verifico que não destoam do ordinário.

O comportamento da vítima não há de ser valorado.

Fica a pena base, portanto, em relação ao crime tipificado pelo artigo 157, do Código Penal em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa e, quanto ao crime tipificado no artigo 180, do Código Penal em 01(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o réu reincidente específico no crime de roubo, como se depreende da certidão de fls. 72/75 (processo 0029649-98.2016.8.26.0050, com trânsito em julgado para a defesa em 10.06.2019), ensejando aumento de 1/6 (um sexto) da pena-base fixada.

Saliente-se que o réu não apresentou confissão plena acerca dos fatos.

No que toca à agravante suscitada pelo Ministério Público, embora não se discuta que o crime ocorreu durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia de COVID-19, tal circunstância em nada contribuiu para a realização do delito, razão pela qual a agravante prevista no artigo 61, II, "j" do Código Penal deve ser afastada.

Fica a pena intermediária, portanto, em relação ao crime tipificado pelo artigo 157, do Código Penal em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 14 (catorze) dias de reclusão e pagamento de 14 (doze) dias-multa; para o crime tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal, pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, no tocante ao crime de roubo, há que incidir causa de aumento de pena de 1/3 (um terço) acerca do concurso de agentes, totalizando 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezesesseis) dias-multa e; depois aumento de 2/3 (dois terços) diante do emprego de arma de fogo, totalizando pena de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Ressalto, também que, reconhecida a tentativa, ainda em relação ao crime de roubo, impõe-se a redução na razão de 1/2 (metade) conforme fundamentação anteriormente apresentada. Assim, totalizará pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao delito de receptação, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Permanece a pena no patamar anteriormente fixado, de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Caracterizado o concurso formal de crimes em relação aos três crimes de roubo, (artigo 70, do Código Penal), é de ser tomada a pena de somente um dos delitos, já que idênticas as de ambos, com aumento de 1/4 (um quarto) diante do número de vítimas envolvidas, atingindo a pena de reclusão 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias.

Nos termos do artigo 72, do Código Penal, as penas de multa totalizam 33 (trinta e três) dias-multa.

Ademais, caracterizado o concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), aplicam-se cumulativamente as penas dos delitos de roubo e receptação, atingindo pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se que o réu é

reincidente e as circunstâncias judiciais não foram inteiramente favoráveis.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Nos termos do artigo 44, inciso I e artigo 77, caput, ambos do Código Penal, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

À mingua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

RÉU RICARDO ALEXANDRE JORGE DE MELO

Aos delitos descritos pelos artigos 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e artigo 180, caput, também do Código Penal, são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que:

a culpabilidade é elevada, incidindo aumento de um sexto, visto que praticou crime durante período de cumprimento de pena em regime aberto (processo 0022415-70.2013.8.26.0050), o que evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda (neste sentido: STJ, AgRg no AgRg no Ag em REsp 1.744.002, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.02.2021).

Quanto aos antecedentes, verifica-se da FA de fls. 84/95 e certidão de fls. 76/79, que o réu possui diversas condenações transitadas em julgado para a defesa, configurando, assim, maus antecedentes.

Em relação a personalidade e conduta social não foram amealhados elementos hábeis a valoração.

Quanto a circunstâncias, motivos e consequências do crime verifico que não destoam do ordinário.

O comportamento da vítima não há de ser valorado.

Fica a pena base, portanto, em relação ao crime tipificado pelo artigo 157, do Código Penal em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa e, quanto ao crime tipificado no artigo 180, do Código Penal em 01(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o réu é multirreincidente específico em delitos contra patrimônio, registrando condenação por roubo, furto e estelionato, como se depreende da certidão de fls. 76/79 (processo 0009160-45.2013.8.26.0050, com trânsito em julgado para a defesa em 13.07.2016 e processo 0022415-70.2013.8.26.0050, com trânsito em julgado para a defesa em 13.07.2016).

Saliente-se que o réu não apresentou confissão plena acerca dos fatos.

No que toca à agravante suscitada pelo Ministério Público, embora não se discuta que o crime ocorreu durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia de COVID-19, tal circunstância em nada contribuiu para a realização do delito, razão pela qual a agravante prevista no artigo 61, II, "j" do Código Penal deve ser afastada.

Fica a pena intermediária, portanto, em relação ao crime tipificado pelo artigo 157, do Código Penal em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa; para o crime tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal, pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, no tocante ao crime de roubo, há que incidir causa de aumento de pena de 1/3 (um terço) acerca do concurso de agentes, totalizando pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa e; depois aumento de 2/3 (dois terços) diante do emprego de arma de fogo, totalizando pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Ressalto, também que, reconhecida a tentativa, ainda em relação ao crime de roubo, impõe-se a redução na razão de 1/2 (metade) conforme fundamentação anteriormente apresentada. Assim, totalizará pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (onze) dias-multa.

Quanto ao delito de receptação, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Permanece a pena no patamar anteriormente fixado, de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Caracterizado o concurso formal de crimes em relação aos três crimes de roubo, (artigo 70, do Código Penal), é de ser tomada a pena de somente um dos delitos, já que idênticas as de ambos, com aumento de 1/4 (um quarto) diante do número de vítimas envolvidas, atingindo a pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia e reclusão.

Nos termos do artigo 72, do Código Penal, as penas de multa totalizam 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Ademais, caracterizado o concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), aplicam-se cumulativamente as penas dos delitos de roubo e receptação, atingindo pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 60 (quarenta e sete) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se que o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais não foram inteiramente favoráveis.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Nos termos do artigo 44, inciso I e artigo 77, caput, ambos do Código Penal, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar os réus:

RICARDO ALEXANDRE JORGE DE MELO, CPF 231.063.168-02, por infringir o artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, por três vezes na forma do artigo 70 e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, combinado com o artigo 180, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, às penas de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

HUGO DE SILVA MELO, RG 71563712, por infringir o artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70 e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, combinado com o artigo 180, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, às penas de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram as custódias cautelares dos acusados no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena aos acusados, patente o risco de que soltos procurem obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhes facultar, assim, o recurso em liberdade.

Recomende-se os réus nas prisões em que se encontram.

Após o trânsito em julgado: a) elaborem-se cálculos de multa e intimem-se os réus para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeçam-se mandados de prisão e, tanto que verificados seus cumprimentos, expeçam-se e encaminhem-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Nos termos do art. 91 do Código Penal, decreto a perda dos instrumentos e/ou do produto do crime em favor da União, ressalvado eventual direito de lesado ou terceiro de boa-fé. Oficie-se.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 27 de abril de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA